

第二讲 宪法的发展

整讲内容工作稿

授课对象：公安专业一年级。核心 90 分钟，两个 45 分钟；100 分钟用法在文末明确插入两项各 5 分钟扩展，课间另计。以下“讲述”可连续讲出；“课堂活动”和“教师备查”不朗读。本轮为整讲内容审阅稿，尚未制作正式 PPT，也没有真人试读。学生在课前拿到史料册，按题 1—5 查找相应材料，不以事先记住年份为前提。

一 为什么今天还称它为 1982 年宪法

讲述

上一讲最后，我们把国家的根本规则同一个人的权利联系起来。今天把问题换一个方向：这些规则怎样形成，又怎样改变？请看现行宪法题注。它先记载 1982 年 12 月 4 日通过并公布施行，后面又列了 1988、1993、1999、2004、2018 年的修正。读到这里，很自然会有一个疑问：既然改了这么多次，为什么仍然称它为 1982 年宪法？

先不要急着回答“因为它与时俱进”。这句话还没有说明哪条规则改变了，哪种安排被保留，也没有说明怎样改变。我们今天既看一条历史线，也打开其中几个具体位置。年份告诉我们变化发生在什么时候，条文对照才让我们看到变化发生在哪里。

请在题注上标出两类日期：一类是完整宪法文本的通过日期，另一类是此后修正的日期。今天还会遇到第三类事情：宪法并没有再次修改，但国家依据宪法制定了普通法律、展开了制度工作。这三种变化不能都装进一个“发展”就不再区分。

课堂活动

看学生史料册中的题注和全景定位，安静标记约 30 秒。这里只提出问题，不提前给出最后的分类答案。

教师备查

题注按 2026 年 10 月 5 日核查的 2018 年修正文本。1982 年当时原文与今天整合了五次修正的文本须分别标识。学生不在此处背五次修正全部内容。

二 近代宪法为何出现 不能只用一个国家解释所有道路

讲述

宪法不是在某一天忽然有了一位善于写法律的人，才出现的。教材把近代宪法的产生放在社会经济关系、政治力量、思想主张和法律发展的变化中理解。新的经济活动要求打破一些身份和地方特权，新的政治力量要求参与国家决定，平等、自由、主权等主张也需要有制度上的表达。原来由谁统治、怎样统治的问题，开始需要以不同的根本规则回答。

不过，这些背景不是一套各国都逐步照走的程序。英国、美国、法国面临的具体问题并不相同。我们用三条短线观察它们，而不在这一节课里平均讲完三国历史。

先看英国。1688至1689年的政治冲突中，王权和议会之间的关系是关键问题之一。1689年《权利法案》涉及王位安排，也确认对王权的限制与议会的权利。按英国议会研究材料的归纳，未经议会同意，不应任意停止法律的效力；征税和维持和平时常备军等，也受到议会同意的要求。这里重要的，不只是历史上出现了一份叫权利法案的文件，而是国王不能把法律是否继续适用完全当成自己的选择。

这并不等于1689年已经建立今天意义上的全民民主，或者一部法案独自规定了完整的现代人权体系。它处在具体的历史权力关系中。英国的宪法传统也不是把所有根本规则集中写成一部统一法典；有文字的法律、判例和惯例共同发挥作用。因此，不要一听“不成文宪法”，就以为英国连一份写下来的宪法性法律都没有。

再看美国。独立以后，各州怎样组成能够处理共同事务的国家，成了现实问题。邦联的运行暴露出协调和执行共同决定的困难。1787年费城会议原先要修改《邦联条例》，后来形成了重新组织国家权力的宪法方案。这里与英国的重点有所不同：不仅要问怎样约束已有的权力，也要问分散的州怎样共同建立能够运转的联邦权力。

权力组织的方案形成以后，权利保障的争论并没有因此结束。1787年的文本没有后来那种集中列出的权利法案。1789年提出十二项修正建议，其中十项在1791年得到批准，成为前十条修正案。这个次序很有意义：我们看到的是形成与补充，不是把后来的全部内容倒放回1787年，更不是认为写完政府结构，权利问题便自动解决。

法国1789年《人权和公民权宣言》第十六条，把权利保障与权力分立联系到有没有宪法的判断。按本课译意，一个社会如果没有保障权利，也没有确定权力的分立，就没有宪法。它把当时的政治思想要求表达得很集中。1791年法国宪法随后出现；但我们不能把宣言中的规范主张，直接说成当时所有人的生活已经达到这一状态。

三条线放在一起，便能看出近代宪法为什么同时涉及权力组织、权力约束和权利保障，又为什么各国的文件形式与形成过程并不一样。后来还出现社会主义国家的宪法、民族解放后国家的制宪，以及更多经济社会内容。宪法的发展从来不只是某一种文本样式向外复制；国家面对的问题、政治条件和制度选择各不相同。

带着这个视野回到中国，我们就不只问“中国什么时候也有了一个叫宪法的文件”，还要问：在当时的国家困境和政治变动中，不同方案准备把权力放在哪里，又怎样安排它的行使？

课堂活动

约1分钟回看简明全景表，给英、美、法各记一个正在回答的问题。教师可请一人说出其中两者的不同；这约30秒回应已纳入本段，不要求记诵国外条文编号。

教师备查

教材印刷 53—63 页；英国议会及下院图书馆研究简报第 2—4 页；美国国家档案馆制宪形成说明、权利法案誊录导语；法国总统府宣言第 16 条。外文使用教师译意，不冒称官方中文译本。不采用旧教材和 PPT 的“法国是欧洲首部”排名。外国制度思想只作历史理解，不直接作为判断我国制度的规范依据。

三 中国近代探索 看见国家权力根据和行使方式的变化

讲述

晚清面临严重的内外危机，立宪成为当时回应国家问题的一种方案。1908 年《钦定宪法大纲》把君上大权放在主要部分，另附臣民权利义务。这里先用教材的概述认清它的结构：方案仍以皇帝及其权力为中心来安排国家事务。看见“宪法”两个字，还不能跳过里面对权力的实际规定。

辛亥革命推翻帝制以后，1912 年《中华民国临时约法》提出了不同的国家权力根据。请看其中第二条：“中华民国之主权属于国民全体。”同学们可以把这句话同清末文书的结构对照，观察国家权力的出发点已经怎样改变。但是，仅仅把这句主权宣示读一遍，还不能看清它准备怎样组织权力。

因此我们再读两处。第十六条把立法权交由参议院行使。第四十五条规定，国务员在临时大总统提出法律案、公布法律以及发布命令时须副署。这里已经有可以指认的职权与行使方式：不是某个人在纸上宣布一切由自己决定，而是把有关行为放进不同机关、人员之间的关系中。依约法第四十三条，这里的国务员指国务总理和各部总长。“副署”可以先理解为相应国务员也要签署，不能把它当作无意义的装饰。我们还不需要在这一讲判断当时内阁制的全部实践，只须看到：一句主权归属之后，文本继续安排了立法权和具体行为的程序关系。国家权力依据和权力行使方式，已经有了能够分别读出来的规定。

现在做题 1。请从这三条中指出一项国家权力依据、一项具体分工，再说明为什么这不只是改了国号。最后想一想：仅凭这三条，我们能否进一步断定当时所有人的权利都已充分实现？要作那个判断，还需要哪类材料？

课堂活动

阅读三条原文约 1 分钟，独立作答约 1 分 30 秒，再请一名学生说明约 30 秒。教师此时不先读下一段讲评。

讲述

可以确认的变化是：主权归属在文本中写为国民全体，参议院行使立法权，相关总统行为配上国务员副署。这些是制度表达，已经超出更换名称。但要进一步判断实际运行，需要看机关怎样工作、规则是否被遵守、发生争议时怎样处理。文本能说明准备建立什么，不能独自替整个社会的实践作证。

同样，也不能因为后来政治道路曲折，就反过来说这些规定在文本上毫无区别。一个判断是在比较规范，另一个判断是在研究它怎样运行。我们既不能把愿望写成成绩，也不能把后来遭遇的困难抹回去，让历史上不同方案看起来全都一样。

此后，北洋时期的约法、宪法以及国民政府时期的训政约法、1946年通过并于1947年施行的宪法，继续表现出不同的权力安排与政治条件。它们在全景表中有位置，但今天不把所有文件名称排成背诵题。尤其要区分草案、正式公布的文本和具体实施状态：叫作宪草的文件，不会只因为有一份文字就已经成为全国施行的宪法。

同时，中国共产党领导的革命根据地也在形成自己的宪法性文件。这并非前面那条全国政权文书名单中的简单下一项。地域范围、政治任务、权力主体和制度安排都有不同。把两条探索放回当时的条件，我们才能理解新中国宪法有哪些历史来处，而不是把它讲成从外国书本中直接搬来的一套规定。

教师备查

1908部分明确为教材概述，不伪装未取得的原文。1912所用三条来自中山学术资料库所载历史文本，学生册标明简体转写。不要补写历史人物的心理或以单一人物“防谁”解释全部制度选择。本讲不全面裁断近代各文本的实际政治效果。

四 根据地探索与新中国四部完整文本 在一张全景中各归其位

讲述

根据地这条线，先认三处不同的位置。1931年《中华苏维埃共和国宪法大纲》处于苏区政权建设的条件中；1941年《陕甘宁边区施政纲领》处于抗日民族统一战线背景中，政权的人员安排和民主合作有其当时任务；1946年《陕甘宁边区宪法原则》又处于新的历史阶段。它们不是先后在全国统一施行的三部宪法，也不能因为都谈人民政权，就把所有政策讲成没有变化。

到1949年，《共同纲领》发挥临时宪法作用。上一讲已经读过其中关于全国人大召开前后的过渡安排，这里只把它放回时间线上。1954年9月20日，一届全国人大一次会议通过新中国第一部宪法。这个起点同时承接既有经验，并为当时的国家制度作出系统规定。

然后是1975、1978和1982三份完整文本。1975年宪法处于“文化大革命”时期；1978年宪法在这一历史阶段结束以后制定，其中既有恢复制度的内容，也保留了此前的一些表述。1982年宪法进一步总结历史经验，回应国家转入新的发展阶段所需的根本安排。不能把这些年份画成一条只会自动向前的直线。

教材一方面说新中国先后颁布四部宪法，另一方面又把1975、1978、1982的变化称作全面修改。这不是非得删去一种说法才讲得通。前者数的是重新颁布的完整文本，后者说明修改

方式及其承接关系。1982 年直接面对的是 1978 年宪法的全面修改，并非此后所有动作都只是在 1954 年原文上加几句。

接下来我们不再给“四部宪法”各配一段空泛评价，而是打开一组问题规定，实际看它们怎样安排检察职权和人身自由。先认清 1982 年文本形成时，有哪些可以直接回查的材料。

教师备查

根据地具体节点依教材印刷 69 页和研究 H13 的馆方说明、历史研究定位，不在没有原文的情况下引号引用“三三制”比例。共同纲领、1954 用已有原文承接，不重讲第一讲六分钟导入。1978 此后还有 1979、1980 的局部修改；本讲对照采用 1978 年 3 月公布本，不能混作后来状态。

五 1982 年宪法怎样形成 先分清文件 日期与说明

讲述

1982 年宪法不是先有了最后结果，然后才配上一个年份。1980 年启动修改工作，形成草案，1982 年公布草案征求意见，经讨论修改，最后提交全国人大审议。1982 年 11 月 26 日，彭真向大会作宪法修改草案报告；12 月 4 日，五届全国人大五次会议通过并公布施行宪法。请把报告、通过和公布几个动作分开。

我们手里的政府公报把报告与宪法放在同一期。报告先说明方案的理由，大会通过的正式文本随后确定相应规则。把形成说明与已经通过的规范分开，才能知道哪种材料正在回答哪一层问题。

课堂活动

约 1 分钟对照学生册“形成材料”说明，分别圈出报告日期和宪法通过日期。无需背诵公报出版日，它用于检查材料身份。

讲述

报告说明了当时为什么要修改，以及修改者怎样理解任务。例如，它明确谈到把基本权利规定得更加充实、明确，也谈到国家机关需要分工，既防止权力过分集中，又使工作能够有效进行。这为理解后来看到的条文变化提供了一种同期解释。

但报告和条文承担的证据工作不一样。条文能让我们核对规范究竟改变了什么；报告告诉我们当时怎样说明修改理由。两者合读，比教师只说“总结经验教训”更具体。至于制度后来是否在每一件事中都得到遵守，还须另看实践材料。现在就把报告提出的问题放回实际条文。

教师备查

研究 H03、H04：宪法印刷 851—874/PDF3—26；报告印刷 875—892/PDF27—44。课堂日期据原件，旧人大回顾网页有月份错误，不能照抄。该期公报出版于 1983 年 2 月 7 日，出版日期不等于报告或宪法通过日期。完整工作过程只按报告事实概括，不编造起草人员心理、不把公开讨论当全民公决。

六 同样写保护人身自由 权力安排究竟变了什么

讲述

请把 1975、1978、1982 三组材料并着看。我们今天关心的是同一个问题：当国家权力影响一个人的自由时，谁作出批准或决定，谁执行，又有哪些行为被明确禁止？这些问题比数一数宪法有多少条，更容易看出制度变化。

1975 年宪法第二十五条规定，检察机关的职权由各级公安机关行使。第二十八条虽写人身自由和住宅不受侵犯，但逮捕的条文中出现的是人民法院决定或者公安机关批准。只有前面一句权利保护，还不能看清后面的机关安排。

再读 1978 年。第四十三条重新规定人民检察院行使检察权，第四十七条规定逮捕须经人民法院决定或者人民检察院批准，并由公安机关执行。请用不同记号标出“批准”和“执行”的主体。恢复检察机关的规定和写出这一分工，已经发生在 1978 年，不能跳过它，再说一切到了 1982 年才第一次出现。

现在请独立读 1982 年这一列。哪些内容承接了 1978 年，哪些规定进一步展开了保护？把判断落实到具体词句，完成题 2 后我们再核对。

课堂活动

静默对读三列约 2 分钟，完成题 2 约 1 分 30 秒，请一人说明 1978 已经出现的一项改变约 30 秒。保留 1982 原条在旁边，不先显示填好的比较答案。

讲述

1982 年原文第三十七条保留并进一步展开逮捕的批准、决定和执行关系，又明列禁止非法拘禁、以其他方法非法剥夺或者限制人身自由，以及非法搜查身体。请注意，“逮捕”和所有限制自由的行为不是同一个概念。条文不是只规定一种正式措施的机关分工，还对另外的非法侵害作出了禁止。

还要横向找对应的规定。前两版把住宅与人身自由合写，1982 年住宅保护另见第三十九条：住宅不受侵犯，并禁止非法搜查、非法侵入住宅。没有在第三十七条出现的词，不能就断成整部宪法已经删去这项保障。

原文第一百三十五条又规定，法院、检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责、互相配合、互相制约，以保证准确有效地执行法律。对一年级同学来说，先看到这个关系就够了：不同机关各有工作，还存在相互配合和制约；我们不在这一讲展开每一种刑事强制措施的条件。

一种完整回答应当分出两个时间跨度。1975 到 1978，检察机关重新进入相应的权力配置，逮捕批准和执行的主体也有明确区分；到 1982 年，又进一步充实人身自由保护的规范，并规定分工、配合、制约关系。并非 1975 没有写任何权利，也并非 1978 什么都没有改变。

这样再说“完善保障”，就有了可指认的内容：不仅宣告一项权利，还安排影响这项权利的国家权力怎样行使。保障人身自由，要看写给公民的权利，也要看写给机关的权限和禁令。眼前几组条文，让这种联系有了具体的制度内容。

有人如果据此进一步说，1982 年以后非法拘禁便从此消失了，这就超过了材料。规范禁止什么，与现实是否完全做到，是不同的历史问题。我们已经能确定文本变化及其制度意义；不能证明实际效果，并不意味着前面这些有依据的认识也全部无效。

最后留意条号。这里读的是 1982 年原文第一百三十五条。后来 2018 年增设监察委员会一节，相关条号调整，现行对应位置是第一百四十条。历史条号和今天条号不能不标版本便互换。这个细节正好把我们带向后半堂：同一部现行宪法怎样继续修改，怎样在变化中读清它的身份？

教师备查

题 2 依据研究 H01—H04。1975 使用人大旧网页的境外保存本，选用第 25、28 条实看核字；第 25 条另有最高检官方引文，尚未取得 1975 原刊图像，来源层级须保留。不要以 1978 缺一个逗号扩大解释法院决定的执行方式，材料保留原标点；课堂概括据完整句与研究范围。此处不是个案逮捕合法性训练。

七 第一学时收束 变化不靠年份自己说明

讲述

这一学时，我们先从近代宪法形成的问题走到中国不同阶段的探索，再从新中国四份完整文本中取出同题规定比较。全景让我们知道材料处在什么位置，细读让我们说清它实际改变了什么。两者缺一边，历史都容易只剩文件名或孤立的一句话。

请在材料页边用一句话写下：今天哪一处变化可以直接从原文看出来？再给它加一个限度，说明仅凭这段原文还不能判断什么。下半堂我们换一种变化来看：不是重新颁布整部文本，而是在 1982 年宪法中修改部分规定。一个有关土地的句子，能够让我们把“保留”和“改变”同时看清。

课堂活动

约 30 秒写页边句；如需回看，可使用第一学时统一预留的机动，不新增一道评分任务。课间另计。

八 1988 年的土地修改 改变使用安排是否等于改变所有权

讲述

下半堂先看 1982 年原文第十条。第一款是“城市的土地属于国家所有”，第四款当时规定，任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。1988 年修正案将第四款改为：不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地；土地的使用权可以依照法律的规定转让。

请先别替这次修改起一个宏大的名字。把旧句和新句放在一起，找出少了哪些字、多了哪句话。材料同时出现“土地属于谁”和“使用权”，先不要把它们混成同一项权利。

课堂活动

对读学生册两版第 10 条及 1988 年修正案第 2 条，阅读、圈词约 2 分钟，独立完成题 3 约 1 分 30 秒，再请一人给出改变与保留各一处约 30 秒。暂不显示教师答案。

讲述

先核文字变化：删去了“出租”，增加了使用权依法转让的规定；前面的城市土地国家所有没有被这次修正删除。这一处同时存在变化和保留。

这里必须先分清两个问题：土地属于谁，与谁可以依法使用这块土地，并不总是同一件事。拥有某项使用土地的权利，也不自动意味着取得了土地所有权。本课不展开各种用地权利的民法细目，只需用这一区别读懂原文。新条款允许依法转让的是使用权，并没有写成可以买卖土地所有权。

如果回答“1988 年把土地私有化了”，第一款便无法解释；如果回答“仍是同一部宪法，所以什么也没有变”，第四款新增的话又被忽略了。比较应当同时交代：国有的规定保留，使用权流转获得了明确的宪法表达；流转还须依照法律规定。只说放开或不放开，都把不同问题揉成了一团。

为什么当时需要这项修改？我们取得的 1988 年同期建议，在开头把它放在经济体制改革和对外开放进一步发展的实践中提出。同次建议还涉及私营经济，最终修正案也是两条。这使我们能够把条文变化联系到当时明确提出的制度问题：既有经济活动与根本规则怎样衔接。

我们因此可以解释，这次修改为土地利用和使用权流转提供新的根本规则，同时保留有关所有制安排。至于某一次具体交易是否合法，还需要当时的具体法律与事实。一个城市的一次拍卖可以成为进一步研究的线索，却不能只因发生在修宪以前，就被讲成这次修宪的唯一原因。

再看“修正案”这个文书做了什么。它先指出宪法哪一条哪一款，列出要改的文字，再规定改为什么。材料中的“修正案第二条”，是这份修改文件的条次；它修改的却是宪法第十条

第四款。两个编号对应不同文件，不能串用。修正案是一份独立文件，但它改变的是现行宪法的相应内容。不能因为采用另列修正案的方式，就说原有规范实质上从来没有变化。

在今天的整合文本中，我们读到的是经过历次修正后有效的文字；要研究 1988 年发生了什么，还须把当时旧条与修正案放回一起。现行文本适合回答现在规定什么，历史对照才适合回答何时怎样改变。这就是同一部宪法延续下来，而具体规范可以依法更新的一个实际例子。

教师备查

研究 H03、H05、H06。1982 原文印刷 855/PDF7，1988 第 2 条原文另与官方附修正本互核。形成材料采用已经取得的同期中央建议、常委会草案之概括，不编造 1988 大会专门修宪说明。不得由“依照法律”一语推出任何转让都当然合法，亦不在本讲系统教授土地物权。

九 五次修正都有位置 不把每次变化讲成从零开始

讲述

1988 年这次修改使我们有了一种读修正案的方法。现在把它放回五次修正的全景。1988 年涉及私营经济和土地使用权；1993 年将国家实行社会主义市场经济等内容写入宪法；1999 年增加依法治国、建设社会主义法治国家的规定；2004 年增加国家尊重和保障人权等内容，也调整私有财产等规定；2018 年在指导思想和国家制度等多方面作出修改，本课选择监察机关的变化再看一步。

这张全景不是每次修正的全部条文。它的用途，是让你知道深读的一处材料放在哪一轮变化之中。不能因为今天重点看监察，就说 2018 年只修改了监察；也不能因为一句话能记住一年，就以为这句话已经替代当年的修正案全文。

还有一种很容易产生的误解：1999 年写入依法治国，是不是说此前宪法没有法制要求？

2004 年写入人权原则，是不是说此前宪法没有保护人的权利？刚才已经读到 1982 年的人身自由保护和依法分工规定。原文第三十三条还规定了法律面前一律平等，原第五条也已有法制统一、不得抵触和遵守宪法法律的要求；相关短文在学生册的补充对照中可以查到。

所以，新的原则表达是在已有制度和具体条文基础上的进一步明确与概括，不是把此前所有内容一笔勾销。但“此前已有具体条文”也不意味着后来增加原则没有意义。它使国家活动应当遵循的要求得到更明确的宪法表达，可以帮助我们理解、联系原来分布在不同位置的制度。

我们看到的变化，有时增加具体办法，有时调整机关关系，有时把原则表达得更加明确。只有先指出改变的层次，才谈得上理解它回应了什么问题。这比把每次修改都念成一句“适应时代发展”更进一步。接下来看 2018 年，一处新机关的规定为什么会带来多处配套变化。

课堂活动

约 1 分钟回看五次修正的定位表，把题注中的年份与本段所选内容连起来。这里不另测条号记忆，不让学生逐项背全部修正清单。

教师备查

1993 条目依教材与已核形成说明的全景；本轮未逐条核 1993 原公报图像。1999 新增句是修正案第 13 条，2004 新增句是修正案第 24 条，分别对应宪法第 5、33 条，不混用条号。E2 提供额外 5 分钟实际对读，不塞进核心时段。

十 2018 年监察入宪 一处新机关为什么需要多处改文

讲述

先看 2018 年修正案对宪法第三条第三款的修改。原来列出的行政机关、审判机关和检察机关之间，增加了监察机关；这些机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。增加的不是一个悬在制度外面的名称，而是把新的国家机关放入产生、负责和监督关系之中。

再看国务院职权的相应修改。原来“领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作”，删去了“和监察”。与此同时，国家机构章增设监察委员会一节，第一百二十三条规定各级监察委员会是国家的监察机关，后面还规定相应的组织和责任关系。

课堂活动

阅读学生册 2018 三处文本约 1 分 30 秒。分别标出增加的机关、删去的国务院职权文字和新增的机关地位规定。不要把旧新文字合抄成一个时期的条文。

讲述

这三处连起来，才能解释为什么不能把监察委员会理解为检察院改名，也不能只说政府内部增加了一个办事部门。国家机构的体系发生调整，原来相邻的职权、产生与负责关系也需要相应改变。我们今天只读到足以辨认这层变化的程度，完整职权与组织关系留第七讲。

当时的修改说明将有关内容与深化国家监察体制改革、为设立监察委员会提供宪法依据联系起来。这里的说明帮助我们理解改革目的，正式修正案则让我们核对这个目的怎样进入文本。把两种材料各放在适当的位置，才不会把一句目标当作条文，也不会只看多了几个字而不问制度问题。

还要把时间往后看九天。3 月 11 日通过的是宪法修正案；3 月 20 日全国人大又通过《监察法》。二者同改革有关，但不是同一个文件。前者修改宪法中的国家机构及其他规定；后者根据宪法进一步规定国家监察制度。我们读到的这份监察法是 2018 年初版，用于历史身份比较，不是把它当作今天所有案件应适用的最新文字。

这样看，制度发展有不同层次：有时需要改变根本规则，有时通过普通法律把制度进一步安排清楚，还要通过机关实际履职运转。不能把所有变化都叫又修了一次宪法，也不能认为有了宪法修正案，后面的普通立法和实施工作便全部完成了。

现在再往回追一步：一项修改建议怎样成为正式的宪法修正案？上一讲比较过表决门槛，这一讲要把主体和真实文件接起来。

教师备查

H09 修正案第 37、46、52 条；H10 修改说明摘要；H16 监察法 2018 初版。第 123 条以后编号与旧条号变动要标明。监察法 2024 已修正，本讲不教授现行具体监察措施，更不以“监察”替代“检察”。

十一 修改建议怎样成为正式文本 看第 64 条也看实际文件

讲述

请先读第 64 条第一款。能够依法提议修改宪法的是全国人大常委会，或者五分之一以上的全国人大代表；最终由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过。提议与通过已经是两个不同环节，常委会有提议权，不等于它能独自完成宪法修改。

把这条规定放进 2018 年的实际材料。王晨在 3 月 5 日的说明中回顾，中央全会形成修宪建议，中共中央向全国人大常委会提出。随后，全国人大常委会法制工作委员会，简称法工委，按照委托拟订草案和提请审议的议案，经常委会审议、表决，决定提请全国人大会议。这几句话里至少出现了政治建议、拟稿和国家机关依法提请三个不同动作。

法工委做具体拟稿工作，不等于它成为第 64 条另一个法定提议主体；中央提出政治建议，也不等于宪法已经发生修改。党的领导与国家法定程序在这个过程中有联系，但不能把不同主体承担的职责写成同一项权力。

大会审议也要同最后表决区分。3 月 7 日各代表团审议，3 月 8 日主席团将有关审议报告和修改稿提请各代表团审议，这还不是最终通过。到 3 月 11 日，全国人大通过修正案，同日由大会主席团署名的全国人大公告第一号公布施行。这个公告不是国家主席令。

课堂活动

读学生册程序材料，完成题 4。约 1 分钟回读第 64 条，约 1 分 30 秒将真实文件的主体和动作对应，约 30 秒请一人说明其中两者的区别。先作答后读讲评。

讲述

判断的关键是每个动作的法律身份。提出建议不等于行使最终决定权，拟订稿件不等于拥有独立法定提议权，决定继续审议也不等于修正案已经通过。第 64 条中的通过主体、分母和多数要求，在最后的表决环节仍须满足。

另一条法定提议路线也不能被这次实例遮住：五分之一以上全国人大代表同样可以提议。本课列出的初始草案由常委会依法提请，不能据此把宪法明文规定的代表提议主体删掉。我们是用一个真实过程理解条文，而不是拿一次过程取代条文本身。

为什么要分这些环节？因为想改变国家根本规则的主张，需要经过相应有权主体和法定程序，才成为具有相应效力的正式文本。不是谁的建议写得详细、得到多少报道，就自动改动宪法。程序把一项希望发生的变化，与已经依法作出的变化区分开来。

不过，2018 年的全部工作日期、征求意见方式和会议安排，并不因此成为每次修宪都必须一模一样复制的细流程。1982 年公布草案讨论和全面修改用了另一段实际过程；第 64 条的要求与每次具体组织工作，要分别辨认。

至此，开场题注中一串修正年份便有了新的含义。它们不是时间自己对宪法做了修改，而是有关主体通过法定程序对具体规范作出的改变。接下来用三份不同文件检查，我们是否已经分清“形成完整文本”“部分修正”和“实施中的普通立法”。

教师备查

H10—H12。2018 说明为官方转载摘要，不冒称原刊全文；3 月 8 日为同期报道，3 月 11 日为正式公告。主席团审议报告还记载 2952 名代表提出补充修改意见；本课不把全过程缩成只有常委会路线，也不只凭这一材料裁断这些意见的全部法律性质。见 2018 年主席团审议报告。第 64 条第 2 款普通法律的过半数要求已在第一讲讲过，此处只作必要提醒，不重做 60% 练习。不展开学说上的制宪权与修宪权全部争论。原课件“通常解释优先，解释不能解决才修改”的说法未作为普遍前置规则进入主讲。

十二 三种文件 不都叫又换了一部宪法

讲述

请把材料中的三份文件放在一起：1982 年通过并公布的完整宪法文本、1988 年宪法修正案、2018 年初版监察法。现在做题 5：分别说明它们做了什么，并回答五次修正为什么不等于又有了五部完整的新宪法。

这一次不要只按日期新旧排列。你需要看修改对象、文件题名和它实际产生的规范作用。完成以后，再回到开场：今天为什么仍称 1982 年宪法，又为什么不能只拿未经修正的 1982 年原文当作全部现行规定？

课堂活动

约 2 分钟独立写出三项身份及一句关系说明；同桌交换检查约 1 分钟，请一人说出一个最容易混同的点约 30 秒。答案不与题面同时给出。

讲述

1982 年这份完整文本，是在此前基础上作全面修改、重新通过并公布的宪法。它继承并发展既有原则，也改变许多具体安排；全面修改并不意味着历史经验全部被清零。1988 年修

正案则明确指向 1982 年宪法的个别条款，作部分修改，延续的是这部现行宪法。此后几次也须依各自修正案说明，不能简单数成五部新宪法。

2018 年监察法是根据宪法制定的普通法律。它可以同宪法修正共同服务制度发展，却没有因为涉及国家机关便自动取得宪法修正案的身份。实际工作中的一项制度运行变化，更不能不问依据、主体和程序便算作正式修宪。

因此，说今天读的是 1982 年宪法，是在说明现行宪法的文本沿革；说必须同时考虑五次修正，是在说明其现行内容已经经过更新。若有人口头说“2018 年修正版本”，只要把这一层说清，也可以理解；真正需要避免的是将修改年份误当作另一部完整宪法的首次制定年份。重写完整文本，不等于一切从零开始；保留文本身份，也不等于每个条款原封不动。我们刚才读过的检察与自由规定、土地使用权和监察机关关系，使这两句话有具体材料支持。

教师备查

题 5 允许结合教材的“全面修改”和“四部宪法”两种叙述说明，不能把两者当作非此即彼。监察法只用 2018 初版识别文件身份。若追问实际制度变化与宪法变迁理论，说明需要另行研究，不以本题泛指任何实践都能变更规范。末段的凝练表达为本课根据材料作的原创概括，不冒充历史人物引语。

十三 回到现行宪法 历史比较为继续读制度准备了什么

讲述

今天没有要求大家把所有宪法史名目背下来，但我们保留了各阶段的位置，也完成了几组具体比较。近代宪法回应权力组织、约束和权利要求，中国的探索又有自己的国家处境与政治条件。新中国的完整文本和此后修正，进一步让我们看到制度怎样继承、怎样改变。

最值得带走的读法是三个问题：当时面对什么问题，文本实际改变了什么，哪些安排仍被保留。再加上一个证据意识：原文显示规范变化，同期说明帮助理解提出的理由，实施效果还需要相应的实践材料。不是看见一个更晚的年份，就自动知道全部历史答案。

下一讲我们回到现行宪法，讨论国家性质与国家形式。今天的历史不代替下一讲的制度解释，但它使那些制度不再像凭空出现的几个词。请保留你在土地条款和人身自由条款上画出的标记：当你能指出具体哪一句改变、哪一项保留，才真正开始把“宪法的发展”讲成有根据的内容。

课堂活动

约 30 秒写一句出口说明：选择本讲一组对照，用“改变了……，同时保留 / 承接了……”说明；不增加新的评分比例。剩余时间用于回应前面尚未说清的具体问题，不预填学生已经掌握。

条件性扩展 E1 不成文是否意味着没有成文文件

仅在第一学时增加 5 分钟时使用，放在第七部分收束前；课间仍另计。

讲述

我们用英国这一条线再辨清一个用词。有人把“不成文宪法”理解为没有任何写下来的宪法性规则。请看附页关于 1689 年法案的译意：其中恰恰有能够读到的文字规定。这里所谓“不成文”，究竟是在谈有没有文字，还是在谈是否把根本规则集中编成一部统一法典？

课堂活动

阅读附页约 1 分钟，同桌解释约 1 分钟，请一人提出自己的概括约 30 秒。其余时间用于教师反馈和切换，总计 5 分钟。

讲述

英国存在有文字的宪法性法律，所以“没有任何书面规则”的理解可以直接被材料否定。这里需要区分具体文书的书面形式与宪法整体的编纂形式。知道有一部《权利法案》，并不等于英国宪法已经被完整编成同一部法典；反过来，没有统一法典，也不等于没有根本规则。这个区分服务于理解历史道路，不是让大家用一种形式给所有国家排高低。我们也没有凭这个简短材料判断该法案所有条款今天在英国各地怎样适用。保留到足以读懂本课的程度即可。

条件性扩展 E2 2004 年新增人权原则怎样联系已有权利

仅在第二学时增加 5 分钟时使用，放在第十三部分收束前。

讲述

回到 2004 年，材料给出新增的人权原则，同时保留 1982 年原文中已经存在的法律面前一律平等和人身自由条款。请回答：这次变化能否概括成此前没有任何权利保障，现在才有？反过来，既然此前有具体权利，新增的原则句又是否就没有意义？

课堂活动

阅读对照约 1 分钟，独立写理由约 1 分钟，请一人回应约 30 秒。其余时间用于教师反馈和转场，总计 5 分钟。

讲述

前一种概括会被 1982 年的原文直接反驳。后一种概括又忽略了新增原则的规范作用。具体条款与一般原则并不只是字数上的长短差异：已有条款规定特定权利，增加“国家尊重和保障人权”使国家的整体要求得到进一步明确。它们可以相互联系，而不是只有从完全没有到突然出现，才算宪法发生变化。

这里能说明的是文本与规范表达的关系，还不能仅凭一条新句评价所有人的实际处境。这个问题将在基本权利课继续展开；本讲先留下一个更准确的历史判断：新增原则有意义，也有此前的制度基础。